



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/03/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
GAROFALO FRANCESCA, Relatore
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice

in data 13/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1297/2022 depositato il 07/06/2022

proposto da

Regione Calabria - Viale Europa Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso Email_2

Resistente_1 - CF_Resistente_1

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1007/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 31/05/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3289782014 TASSE AUTOMOBILISTICHE

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

nessuno è comparso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza n. 1007/2022, emessa in data 25.3.2022 e depositata il 31.5.2022 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro:

“Resistente_1, con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e contro la Regione Calabria, rispettivamente notificato il 28/10/2019 ed il 27/10/2019, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.0302019 9000 226245000 ad esso pervenuta in data 21/10/2019, afferente tasse automobilistiche non pagate relative agli anni 2011- 2012, per Euro 1.286,43, portate da precedente cartella esattoriale n. 030 2016 0004670490000, pure impugnata.

Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica della cartella esattoriale presupposta e dell'avviso di accertamento, la decadenza e la prescrizione della pretesa, nonché l'illegittima richiesta di interessi, concludendo con la richiesta di declaratoria di nullità dell'intimazione impugnata, previa sospensione dell'esecutività della stessa, e vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria, si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, rilevandone l'infondatezza e chiedendo ognuna, per i motivi esposti nelle rispettive difese, in via preliminare il rigetto della domanda di sospensione e nel merito il rigetto del ricorso steso, con vittoria di spese e compensi.

All'udienza del 25/03/2022, fissata senza la partecipazione delle parti, ai sensi dell'art. 27 D.Ln.137/2020 conv. in legge n. 176/2020, la causa viene trattenuta per la decisione.”

Con la sentenza sopra indicata la CTP di Catanzaro accoglieva il ricorso e condannava l'ufficio al pagamento delle spese del giudizio.

Dichiarava l'intervenuta prescrizione.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la Regione Calabria, deducendo che tutti i termini erano stati rispettati.

Inoltre, riteneva che dopo la notifica della cartella il termine doveva considerarsi decennale.

Si costituiva il contribuente, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 22.3.2024 la causa era riservata.

La riserva era sciolta in data 13.12.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Il termine di prescrizione per le tasse automobilistiche è di anni tre.

Tale termine decorre dal 60° giorno dalla notifica dell'accertamento, e successivamente, da ogni ulteriore atto interruttivo.

Pertanto, se è rispettato il primo e il secondo termine, certamente non risulta rispettato quello intercorrente tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento.

L'avviso è stato notificato dalla Regione il 10\12\2014 entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento; la cartella è stata notificata il 24\09\2016, quindi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale il previo accertamento è divenuto definitivo;

c) l'intimazione è stata notificata il **21\10\2019**, quindi dopo tre anni dalla notifica della cartella.

È poi pacifico che il termine si trasforma in decennale solo dopo la sentenza definitiva.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 991,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al procuratore che ne ha fatto richiesta.

Catanzaro 13.12.2024

Il relatore

dott.ssa Francesca Garofalo

il Presidente

dott. Angelo Antonio Genise